

平潭综合实验区社会事业局文件

岚社会范〔2022〕3号

平潭综合实验区社会事业局关于印发 《平潭综合实验区教师申诉办法》的通知

各级各类学校：

为维护广大教师的合法权益，根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《事业单位工作人员申诉规定》等法律法规有关规定，结合我区实际，特制定《平潭综合实验区教师申诉办法》，请遵照执行。

附件：平潭综合实验区教师申诉办法

平潭综合实验区社会事业局

2022年6月24日

平潭综合实验区教师申诉办法

第一条 根据《中华人民共和国宪法》以及《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《事业单位工作人员申诉规定》等法律法规和有关规范性文件，制定本办法。

第二条 教职员工申诉制度指教师的合法权益受到侵犯时，依照法律法规和学校章程的规定，向主管局或学校提出申诉、请求处理，并获得救济的法律制度。

第三条 教师认为学校侵犯其合法权益的，可以提出申诉，包括职务聘任、教学科研、工作条件、民主管理、培训进修、考核奖惩、工资福利待遇、退休等方面的合法权益。

第四条 教师申诉由申诉提出、受理和处理三个环节组成，并依次进行。

1. 教师提出申诉，应当以书面形式提出。

2. 主管部门接到申诉书后，应当在三十日内，作出处理。并对申诉人的主体资格和申诉的条件进行审查，根据不同情况，分别做出如下处理：

①符合申诉条件的，应予以受理；

②不符合申诉条件的，应书面答复申诉人不予受理；

③申诉书申诉请求和理由不清，应要求重新提交申诉书。

3. 主管部门对受理的申诉案件，应当进行全面的调查核实。根据不同情况，分别作出如下处理决定：

①被申诉人的管理行为符合程序和法定权限，适用法律法规

正确、事实清楚，可以维持原处理结果；

②被申诉人的管理行为存在着程序上的不足，决定补正；

③被申诉人不履行法律法规和规章规定的职责的，决定限期改正；

④被申诉人的管理行为部分适用法律法规和规章错误的，可以变更原处理结果或不适用部分；

⑤被申诉人的管理行为所依据的内部规章制度与法律法规及其他规范性文件相抵触的，应撤销原处理决定。

4. 教师对学校作出的处理不服的，可以向上级教育行政部门提出复查。教师认为当地人民政府有关行政部门侵犯其合法权益的，可以向同级人民政府或者上一级人民政府有关部门提出申诉。

第五条 教师申诉渠道

1. 区社会事业局人事处 0591—86171857，基础教育处 0591-86163507

2. 驻局纪检组 0591—86178110

第六条 教师申诉流程

申诉申请——初审（5个工作日内）作出是否受理决定——送达受理或不受决定通知书——受理后调查核实——结果反馈

